憲法第一堂課 — 課程筆記

一、課程介紹與學習方法

- 共 17 堂憲法課，以**司律考試**為導向
- 學習方法：快速看、至少看 3 遍（理想 7 遍）
- **憲法高度抽象**，學習條文本身意義不大
- 重點在於**大法官解釋**與**憲法判決**，而非條文
- 學習順序建議：先學**憲法訴訟法**，再學基本權
- **憲法訴訟法前 3-4 堂是考試 CP 值最高的部分**

二、時事案例 — 立法院普發現金與預算權

核心問題：立法院可否透過立法普發現金？

- **憲法第 70 條**：立法院對行政院所提預算案，**不得為增加支出之提議**
- 但立法或修法必然可能直接或間接增加預算支出（如法庭直播修法）

相關大法官解釋

解釋	內容
釋字 264 號	立法院決議增加公務員年終獎金 → **違憲**
釋字 391 號	區分預算案與法律案的本質差異

📌 釋字 264 號與 391 號的搭配理解

- **釋字 264 號**（1990 年）：立法院以「決議」方式要求行政院增加公務員年終獎金，大法官認為此舉違反**憲法第 70 條**「不得為增加支出之提議」，宣告**違憲**。本號解釋確立了立法院**不得以決議方式直接增加預算支出**的原則。
- **釋字 391 號**（1995 年）：進一步闡釋憲法第 70 條的意涵，區分**預算案**與**法律案**的本質差異：
    - 預算案是**行政院的施政計畫**，具有個案性、時效性（一年一次），立法院僅有**刪減權**，不得增加或另行提案
    - 法律案則屬立法院的固有職權，可自行提案
    - 核心概念：**責任政治** — 行政院提出預算並負執行之責，立法院負審議之責，兩者不能混淆
- **搭配閱讀**：264 號確立「決議不能增加支出」，391 號則從**制度設計**角度解釋為何立法院不能主導預算 — 因為這會破壞**行政權與立法權的分際**，違反責任政治原則

預算案 vs 法律案

	預算案	法律案
性質	一年一次、個案性	反覆行使、長期存在
提案權	**行政院專屬**	立法院可自行提案
立法院權限	僅能**刪減**，不得增加	可自由修改
核心	責任政治：行政院提預算、立法院審預算	立法院主導

三、違憲審查導論

- 違憲審查本質：有人認為法令違憲 → 申請釋憲
- **抗多數困境**（counter-majoritarian difficulty）：少數大法官推翻多數民意立法
- 大法官人數：應 15 人，目前僅 8 人
- **憲訴法第 38 條**：憲法判決**拘束全部人民及機關**
- 所有釋憲都要到**不得已**的狀況才啟動

四、評議門檻爭議（憲訴法第 30 條）

	舊制	新制
出席	1/2	**2/3**（不得低於 10 人）
違憲宣告	1/2 同意	同意不低於 **9 人**

- 設有**迴避制度**
- 目前此規定本身正被聲請憲法判決審查（門檻是否合理）

五、釋憲主體 — 誰可以聲請

五大主體

#	主體	法源	立場/動機
1	**國家最高機關**（五院＋總統）	憲訴法第 47 條	power（權力）受損
2	**人民**	憲訴法第 59 條	right（權利）受損
3	**立法委員**（1/4 以上）	憲訴法第 49 條	不服其他政黨所立法律
4	**法官**	憲訴法第 55 條	良心不安，停止審判聲請釋憲
5	**地方自治團體**	憲訴法第 82 條（類似 47 條）、第 83 條（類似 59 條）	自治權受損

📌 地方自治團體聲請釋憲的條文對照

地方自治團體條文	對應條文	說明
憲訴法第 82 條	類似**第 47 條**（國家最高機關）	地方自治團體的**機關**（如地方政府）認為其**自治權力（power）**受中央法令侵害時聲請
憲訴法第 83 條	類似**第 59 條**（人民）	地方自治團體以其**自治權利（right）**受侵害為由聲請，類似人民聲請釋憲的模式

- 簡化記憶：82 條 ≈ 47 條的「地方版」（機關角度）；83 條 ≈ 59 條的「地方版」（權利角度）

額外主體（一試常考）

#	主體	法源	用途
6	**內政部**	憲訴法第 77 條	政黨違憲解散（防衛性民主）
7	**立法院**	憲訴法第 68 條	總統副總統彈劾

📌 憲訴法第 77 條 — 政黨違憲解散聲請（一試重點）

- **聲請主體**：**內政部**（作為政黨的主管機關）
- **法源**：憲訴法第 77 條 + **增修條文第 5 條第 5 項**
- **要件**：政黨之**目的或行為**危害中華民國之存在或**自由民主憲政秩序**
- **程序**：內政部向憲法法庭聲請 → 大法官審理 → 作成違憲解散判決
- **一試考法**：常考「誰可以聲請政黨違憲解散？」答案是**內政部**（非行政院、非立法院）
- 此制度與「防衛性民主」直接相關（見下方說明）

重要觀念

- **權利（right）vs 權力（power）**：人民有 right，機關有 power
- **釋字 791 號**：通姦罪違憲
- **增修條文第 5 條第 5 項**：違憲政黨解散

📌 防衛性民主（Defensive Democracy / Militant Democracy）

防衛性民主是指民主國家為了防止民主制度被利用來**摧毀民主本身**，而設計的自我保護機制。

- **歷史背景**：源自**德國威瑪共和**的慘痛教訓 — 納粹黨透過合法民主選舉取得政權後，隨即廢除民主制度、建立獨裁統治。二戰後德國《基本法》因此明文規定政黨違憲解散制度
- **核心理念**：民主不能無限度地容忍反民主的力量。當一個政黨的目的或行為是要**消滅民主制度**時，國家有權將其解散
- **各國案例**：
  - **德國**：《基本法》第 21 條第 2 項，聯邦憲法法院可宣告違憲政黨解散（如 1952 年社會主義帝國黨 SRP、1956 年德國共產黨 KPD）
  - **韓國**：2014 年韓國憲法法院解散統合進步黨（被認定親北韓、危害自由民主基本秩序）
  - **臺灣**：增修條文第 5 條第 5 項 + 憲訴法第 77 條，由內政部聲請、憲法法庭審理
- **考試注意**：防衛性民主常與「自由民主憲政秩序」一起出題

六、釋憲客體 — 不爽什麼

客體 1：憲法（修憲有界限）

- **修憲界限 = 自由民主憲政秩序**（★ 核心考點）
- 憲法本身可以「違憲」！（修憲內容牴觸憲法核心價值）

📌 自由民主憲政秩序的四大要素

自由民主憲政秩序是我國憲法的**最高核心價值**，任何修憲都不能牴觸。大法官在釋字 499 號中明確指出，修憲有其界限，不得違背自由民主憲政秩序。

#	要素	內涵
1	**民主共和國原則**	國家最高領導者必須透過**民主方式**產生，排除世襲、獨裁
2	**國民主權**	**人民是國家的主人**，所有法律制度的設計以國民主權為依歸（如公民投票即為典型展現）
3	**基本權保障**	人民的基本權利（言論自由、人身自由等）受憲法保障，不得任意侵害
4	**權力分立**	國家權力應分立制衡（行政、立法、司法等），避免權力集中

> 💡 **民主 ≠ 共和**：英國是**民主國**但不是**共和國**（君主立憲制，有國王但透過民主選舉產生國會與首相）。我國憲法同時要求「民主」與「共和」，即國家最高領導者必須由民主選舉產生，不能是世襲君主。兩者可以共存但不必然綁定。

解釋	內容	結果
釋字 499 號	國大代表延任修憲	**違憲**（牴觸自由民主憲政秩序）
釋字 721 號	立委選制並立制	**合憲**
釋字 748 號	同性婚姻	婚姻自由 ＝ 親密性＋永久性＋排他性（憲法第 22 條）

- 法規範位階：**憲法 > 法律 > 命令/行政規則/自治條例等**

客體 2：法律

- 有效力即可聲請，**已刪除法律仍可**聲請

客體 3：命令

- **人民可聲請**，法官**不可**（因法官可在個案中自行處理）
- **釋字 137 號、216 號**：法官依「法律」判決，不受行政命令拘束
- 法官可在**個案中宣告行政命令違憲**，但不能對其聲請釋憲
- 立法委員也不行（憲訴法第 49 條限法律位階以上）

客體 4：判例與決議（已走入歷史）

解釋	內容
釋字 374 號	決議相當於命令
釋字 154 號	判例拘束力

- 人民可對判例決議聲請釋憲，法官不行（矛盾之處）

📌 判例與決議的實務困境（考試相關性說明）

此部分**是考點**，但重點不在細節，而在理解制度矛盾：

- 判例與決議的制度已於 2019 年修法後走入歷史（最高法院不再選編判例），但**過去的判例決議仍可能出現在考題中**
- 考試常考的角度：**誰可以對判例決議聲請釋憲？**
    - ☑ **人民可以**（因判例決議實質上拘束人民權利）
    - ✕ **法官不行**（因判例決議位階等同命令，法官可在個案中自行不予適用，故無聲請釋憲的必要）
- 實務上的矛盾：一審法官若在個案中宣告判例違憲而不予適用，上訴審可能不認同而撤銷發回 → 法官實際上仍受判例拘束，但制度上卻不允許法官聲請釋憲
- 此矛盾正是催生 2022 年憲訴法「裁判憲法審查」制度的原因之一

客體 5：判決（裁判憲法審查）— 2022 年憲訴法新制核心

- 從「大法官解釋」→「憲法判決」的制度轉變
- **憲訴法第 59 條關鍵三個字：「該裁判」**（以前不存在）
- **判決 = 法律適用 + 事實**；法規範解釋不需考量事實，判決必須考量事實

經典案例：釋字 242 號（重婚案）

- 法律（民法第 985、992 條）本身合憲，但加上兩岸分治的事實後，**適用結果違憲**
- 大法官實質上在做「判決」而非「法規範解釋」→ 引發越權批評
- 本號解釋採用了**合憲限定解釋**（又稱合憲性解釋）的手法

📌 合憲限定解釋（合憲性解釋）

- **定義**：大法官不直接宣告法律違憲，而是透過**限縮法律的解釋範圍**，使法律在特定條件下仍屬合憲，但排除某些違憲的適用情形

- **釋字 242 號的運用**：民法第 992 條（重婚無效）本身合憲，但大法官認為在兩岸分治的特殊事實下，若一律適用使大陸配偶的婚姻無效，**適用結果違憲** → 因此並非宣告法律違憲，而是指出**特定情形下的適用**違憲
- **本質**：大法官實質上已經在考量「事實」做判斷，而非純粹的法規範解釋 → 這正是後來制度上引入「裁判憲法審查」的理論基礎
- **與違憲宣告的差異**：
    - 違憲宣告：法律本身違憲 → 失效
    - 合憲限定解釋：法律本身不違憲，但**某種解釋或適用方式**違憲 → 法律存續，但須依大法官指示的方式解釋

登報道歉案的演變

案號	結果	說明
釋字 656 號	合憲	但程序上有爭議（大法官實質審查「見解」非法規範）
111 年憲判字第 2 號	**違憲**	侵害**不表意自由**

- 民法第 195 條第 1 項後段「回復名譽之適當處分」≠ 登報道歉
- **釋字 177 號、185 號**：釋憲後可提起再審

客體 6：裁定

- **111 年憲判字第 8 號**：暫時處分之裁定，用盡審級救濟後可為裁判憲法審查客體
- 判決如「句號」，裁定如「逗號」
- **「該裁判」包含終局判決 + 終局裁定**

七、程序違憲問題（預告）

- 立法程序（一讀、二讀、三讀）有瑕疵時，結果法規範是否違憲？
- **113 年憲判字第 9 號**：重大判決（後續課堂詳細討論）
- 318 學運與程序正義的反思
- 下堂課：程序作為釋憲標的、人民聲請釋憲的要件

提及之法條與解釋彙整

憲法條文

第 11 條、第 15 條、第 22 條、第 38 條、第 63 條、第 70 條

增修條文

第 4 條、第 5 條第 5 項

憲法訴訟法

第 30 條、第 38 條、第 47 條、第 49 條、第 55 條、第 59 條、第 68 條、第 77 條、第 82 條、第 83 條

民法

第 195 條第 1 項、第 985 條、第 992 條

大法官解釋

釋字 137、154、177、185、216、242、264、374、391、499、656、721、748、791

憲法判決

111 年憲判字第 2 號、111 年憲判字第 8 號、113 年憲判字第 9 號

考試重點提示

1. **憲法訴訟法前 3-4 堂是考試 CP 值最高的部分**
2. 考試兩大主軸：
    - （1）能不能釋憲（**程序**）
    - （2）標的或判決有無違憲（**實體**）
3. 主體與客體的**排列組合**是一試常考題型
4. **「該裁判」**三字是憲法訴訟法的精神核心